

ตัวอย่างบันทึกเสนอประธานฯ เพื่อลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ กองบริหารคดี โทร. ๔๓๑๓

ที่ ปป ๐๐๐๔/.....วันที่ .....

เรื่อง.....คำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความทุจริต  
ในภาครัฐ เรื่องที่ .....

เรียน ประธานกรรมการ ป.ป.ท. (ผ่านผู้อำนวยการกองบริหารคดี)

### ๑. เรื่องเดิม

(กอง/สำนัก) ได้มีหนังสือ ลับ ที่ ..... เรื่อง รายงานผลการไต่สวนเบื้องต้น เรื่องที่ ..... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ ..... ระเบียบวาระที่ ..... เรื่อง รายงานผลการไต่สวนเบื้องต้น โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับไว้ไต่สวน โดยให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคณะกรรมการไต่สวน เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญหรือมีความซับซ้อน ตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ เมื่อวันที่ ..... ผู้รับผิดชอบงานคำสั่ง ได้รับมติการประชุมครั้งที่ ..... ฉบับลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

### ๓. ข้อเสนอ

กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ กองบริหารคดี ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๘๗ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ประสานผู้รับผิดชอบสำนวน และได้รับแจ้งว่า (กอง/สำนัก) ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการไต่สวน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการไต่สวน จำนวน ..... ราย ได้แก่ (ชื่อ.....สกุล.....ตำแหน่ง สังกัด และตำแหน่งในคณะกรรมการไต่สวน) และ (ชื่อ.....สกุล.....ตำแหน่ง สังกัด และตำแหน่งในคณะกรรมการไต่สวน) ซึ่งกลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ กองบริหารคดี ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งโดยมีการวิเคราะห์สถานะผู้ถูกกล่าวหา อำนาจหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา พฤติการณ์การกระทำความผิด ตรวจสอบวันเวลาเกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ และตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถูกกล่าวหา ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./พนักงาน ป.ป.ท.

๔. ความเห็นผู้ตรวจ (เรื่องที่ .....)

ได้ตรวจสอบร่างคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าว  
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ

๕. ความเห็นผู้อำนวยการกองบริหารคดี (เรื่องที่ .....)

ได้ตรวจสอบร่างคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนดังกล่าว  
ถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

- เห็นชอบ
- ลงนามแล้ว

(.....)

ประธานกรรมการ ป.ป.ท.

“ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน เรื่องที่รับจาก ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๒”



คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ ...../.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ..... /..... เมื่อวันที่ .....  
ให้รับไว้ไต่สวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน สำนวนคดีเรื่องที่ ..... กรณีกล่าวหา  
..... เลขประจำตัวประชาชน ..... ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่ง  
..... สังกัด ..... ผู้ถูกกล่าวหา  
ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ ตามวันและเวลาเกิดเหตุ (พฤติการณ์การกระทำ  
ความผิด และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง) .....  
..... เป็นเหตุให้ ..... ได้รับความเสียหาย  
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ..... ที่ .....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) (๑๐) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา  
๑๙ และมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ..... /..... เมื่อวันที่  
..... มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ดำเนินการแทน ตามพระราชบัญญัติประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  
ไต่สวน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก. องค์ประกอบ

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| ๑. .... | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. .... | อนุกรรมการ             |
| ๓. .... | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ข. อำนาจหน้าที่

๑. แสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
โดยให้มีอำนาจตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ดำเนินการไต่สวนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. เมื่อดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้เสนอสำนวนไต่สวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและวินิจฉัยชี้มูล

๔. รับผิดชอบดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนวนการไต่สวน จนกว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าสำนวนการไต่สวนดังกล่าวนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

อนึ่ง ในการดำเนินการไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายในระหว่างการไต่สวน ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม)

(.....)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ ..... /.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ..... /..... เมื่อวันที่.....  
ให้รับไว้ไต่สวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน จำนวนเรื่อง..... กรณีกล่าวหา .....  
เลขประจำตัวประชาชน ..... ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่ง .....  
สังกัด ..... ผู้ถูกกล่าวหา  
ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ ตามวันและเวลาเกิดเหตุ (พฤติการณ์การกระทำ  
ความผิด และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง) .....  
เป็นเหตุให้ ..... ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ..... ที่.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) (๑๐) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙  
และมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๘๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน  
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก. องค์ประกอบ

- |         |                        |
|---------|------------------------|
| ๑. .... | ประธานอนุกรรมการ       |
| ๒. .... | อนุกรรมการ             |
| ๓. .... | อนุกรรมการและเลขานุการ |

ข. อำนาจหน้าที่

๑. แสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
โดยให้อำนาจตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ดำเนินการไต่สวนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. เมื่อดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้เสนอสำนวนไต่สวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและวินิจฉัยชี้มูล

๔. รับผิดชอบดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนวนการไต่สวน จนกว่าจะปรากฏข้อเท็จจริง  
ว่าสำนวนการไต่สวนดังกล่าวนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

อนึ่ง ในการดำเนินการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดแก่บุคคล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายในระหว่างการไต่สวน ให้คณะกรรมการไต่สวน รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ)

(.....)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

“ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรณีแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มเติม”



คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่...../....

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐเพิ่มเติม

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่ ...../.....  
ลงวันที่.....เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ  
ทุจริตในภาครัฐ กรณีกล่าวหา ....(ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา).... ว่ากระทำความผิดฐาน  
(ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใน  
การยุติธรรม หรือประพฤตินิชอบ) สำนวนคดีเรื่องที่ .....

เพื่อให้การไต่สวนข้อเท็จจริงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗  
(๔) (๕) (๖) (๑๐) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ  
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกอบกับมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่.....  
เมื่อวันที่..... จึงแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพิ่มเติม ดังนี้

- |         |            |
|---------|------------|
| ๑. .... | อนุกรรมการ |
| ๒. .... | อนุกรรมการ |
| ๓. .... | อนุกรรมการ |

โดยให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการไต่สวนตามคำสั่งคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่...../.....ลงวันที่..... ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม)

(.....)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

“ตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีเพิ่มผู้ถูกกล่าวหา”



คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่...../....

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลำบ ที่ ...../..... ลงวันที่.....เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ กรณีกล่าวหา (ชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา) ว่ากระทำความผิดฐาน (ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือประพฤตินิชอบ)

จากการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวน พบว่า มีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) (๑๐) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่..... จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลำบ ที่ ...../..... ลงวันที่..... โดยมีอำนาจไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา ดังนี้

๑. ชื่อ - สกุล ผู้ถูกกล่าวหา เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งขณะเกิดเหตุ ลำดับของผู้ถูกกล่าวหา (เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่เท่าใด)
๒. ชื่อ - สกุล ผู้ถูกกล่าวหา เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งขณะเกิดเหตุ ลำดับของผู้ถูกกล่าวหา (เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่เท่าใด)

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติ)

(.....)

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ